Privacyverklaring Virtually Yours

Inleiding

Op het moment dat je mijn website www.virtually-yours.nl bezoekt of contact met mij opneemt, ontvang ik informatie over jou. Deze informatie heb ik nodig om mijn bedrijfsactiviteiten goed uit te kunnen voeren. Ik ga altijd zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en houd me bij de verwerking ervan aan de geldende wet- en regelgeving.

Door het gebruiken van mijn website ga je ermee akkoord dat ik jouw persoonsgegevens verzamel en verwerk in overeenstemming met mijn privacy beleid. In deze privacyverklaring licht ik mijn privacy beleid nader toe. Ik leg je uit welke gegevens ik verzamel en wat ik met deze informatie doe. Als je vragen hebt, of als je wilt weten welke informatie ik van je heb, neem dan contact met mij op via info@virtually-yours.nl.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 25 mei 2024.

Inhoudsopgave

1. Definities
2. Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?
3. Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?
4. Welke persoonsgegevens verwerk ik?
5. Op basis van welke grondslagen verwerk ik persoonsgegevens?
6. Hoe lang bewaar ik je gegevens?
7. Waarvoor gebruik ik je gegevens?
8. Wat doe ik met gegevens van kinderen?
9. Met wie deel ik je gegevens?
10. Waar sla ik je gegevens op?
11. Hoe veilig zijn je gegevens bij mij?
12. Wat zijn je rechten?
13. Welke cookies gebruik ik?
14. Wijzigingen in deze verklaring

1. Definities

- “Virtually Yours”, “ik” of “mijn”: de verwerkingsverantwoordelijke van Virtually Yours, Risha Smeding;
- “Website”: www.virtually-yours.nl;
- “Computer”: de computer, tablet of mobiele telefoon die je gebruikt om mijn website te bezoeken of contact op te nemen;
- “AVG”: Algemene Verordening Gegevensbescherming;
- “Gebruikers”: alle bezoekers, gebruikers en alle anderen die toegang hebben tot mijn website;
- “Persoonsgegevens”, of “gegevens”: alle gegevens die herleidbaar zijn tot jou als individu, zoals jouw naam, telefoonnummer, adres, IP-adres, of surfgedrag;
- “Cookies”: kleine tekstbestanden die bij het eerste bezoek aan een website worden opgeslagen op jouw computer.

Deze privacyverklaring is beschermd door auteursrecht

2. Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?

Naam:	Virtually Yours
Gevestigd te:	Alphen aan den Rijn
Contactpersoon:	Risha Smeding
Telefoon:	+31(0)6-18755103
E-mail:	info@virtually-yours.nl

3. Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die ik verwerk en heeft betrekking op alle interactie tussen jou en Virtually Yours. Jouw gegevens worden verwerkt als je mijn website bezoekt, gebruik maakt van mijn diensten, of als je zelf gegevens aan mij verstrekt, bijvoorbeeld door gegevens in te vullen op mijn website of door contact met mij op te nemen via e-mail, telefoon of op een andere manier.

4. Welke persoonsgegevens verwerk ik?

De volgende persoonsgegevens kunnen verwerkt worden:

a) Bedrijfsnaam;
b) KvK nummer;
c) Rechtsvorm;
d) Voor- en achternaam;
e) Geslacht;
f) Woonadres en/of vestigingsadres;
g) Geboortedatum;
h) Telefoonnummers;
i) Websiteadres;
j) E-mailadressen;
k) Sociale media accountnamen;
l) Functie;
m) Betaalgegevens zoals een bankrekeningnummer;
n) Btw-ID nummer;
o) Klantnummer, offertenummer en factuurnummer;
p) IP-adres;
q) Locatie;
r) Browsegegevens;
s) Foto.

Voor mijn werkzaamheden als jurist verwerk ik soms bijzondere persoonsgegevens, gebaseerd op de in de AVG vermelde uitzonderingen: “De verwerking is noodzakelijk om een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen. Of u handelt als gerecht vanuit uw rechtsprekende taken.” en “Iemand heeft uitdrukkelijke toestemming gegeven voor de verwerking van de eigen persoonsgegevens”.

Deze privacyverklaring is beschermd door auteursrecht

5. Op basis van welke grondslagen verwerk ik persoonsgegevens?

Ik verwerk alleen persoonsgegevens als ik daar een goede reden voor heb. In de AVG staan redenen (grondslagen) vermeld op basis waarvan ik persoonsgegevens mag verwerken. De volgende grondslagen zijn van toepassing:

I. Ik heb jouw toestemming gekregen
II. Ik heb de gegevens nodig om onze overeenkomst uit te voeren;
III. Ik ben wettelijk verplicht om deze gegevens te verwerken;
IV. Ik heb de gegevens nodig om mijn gerechtvaardigde belang te behartigen.

6. Hoe lang bewaar ik jouw gegevens?

Ik bewaar jouw persoonsgegevens zo lang als ik dat volgens de wet moet doen, zo lang als nodig is voor het doel waarvoor ik jouw gegevens gebruik of totdat je mij verzoekt jouw gegevens te verwijderen. De bewaartermijn kan per verwerkingsactiviteit verschillen.

7. Waarvoor gebruik ik jouw gegevens?

Jouw gegevens kunnen voor verschillende doelen worden verwerkt. Het verschilt per doel welke persoonsgegevens ik verwerk, op basis van welke grondslag ik dat doe en hoe lang ik de gegevens bewaar. Hieronder volgt een overzicht van de verschillende doelen en bijbehorende te verwerken persoonsgegevens met de grondslagen zoals die in artikel 5 zijn opgesomd. Ik verzamel gegevens:

1) <u>Om te reageren op jouw contact- of informatieverzoek</u>
Je kunt contact met mij opnemen, bijvoorbeeld door het invullen van een contactformulier op mijn website, mij te bellen, te e-mailen of een bericht te sturen via socialemediakanalen. Het is ook mogelijk dat ik jouw gegevens via derden krijg in verband met mijn dienstverlening. Om te kunnen reageren of met je in contact te kunnen komen, en om je correct aan te kunnen spreken met aanhef en naam, verwerk ik (mogelijk) de volgende gegevens van je:
   - Persoonsgegevens: bedrijfsnaam, voor- en achternaam, geslacht, telefoonnummer, websiteadres, e-mailadres, sociale media accountnamen, IP-adres.
   - Grondslag: I, IV
   - Bewaartermijn: niet langer dan strikt noodzakelijk is.

2) <u>Om offertes op te stellen en naar je te versturen</u>
Als je geïnteresseerd bent in mijn diensten, kan ik je een offerte toesturen. Deze offerte moet een aantal van jouw gegevens bevatten. Om de offerte op te kunnen stellen en naar je te versturen, en om je correct aan te kunnen spreken met aanhef en naam, verwerk ik (mogelijk) de volgende gegevens van je:
   - Persoonsgegevens: bedrijfsnaam, voor- en achternaam, geslacht, adres, e-mailadres, functie, klantnummer, offertenummer en factuurnummer.
   - Grondslag: I, IV
   - Bewaartermijn: niet langer dan strikt noodzakelijk is.

Deze privacyverklaring is beschermd door auteursrecht

3) Om een (kennismakings)gesprek met je in te plannen en te bevestigen
We kunnen een gesprek met elkaar inplannen, bijvoorbeeld om elkaar beter te leren kennen. Om een dergelijke afspraak in te plannen, aan je te bevestigen of bijvoorbeeld om je een uitnodigingslink te versturen, verwerk ik (mogelijk) de volgende gegevens van je:
- Persoonsgegevens: bedrijfsnaam, voor- en achternaam, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres.
- Grondslag: I
- Bewaartermijn: niet langer dan strikt noodzakelijk is.

4) Om een overeenkomst aan te gaan en uit te voeren en contact te onderhouden
Als je gebruik wilt maken van mijn diensten gaan we een overeenkomst aan. Om deze overeenkomst op te stellen en uit te voeren, en om mijn diensten zo goed mogelijk aan jou te kunnen leveren, verwerk ik (mogelijk) de volgende gegevens van je:
- Persoonsgegevens: bedrijfsnaam, KvK nummer, rechtsvorm, voor- en achternaam, geslacht, adres, telefoonnummer, websiteadres, e-mailadres, sociale media accountnamen, functie, klantnummer, offertenummer en factuurnummer.
- Grondslag: II
- Bewaartermijn: zolang de overeenkomst duurt en/of niet langer dan strikt noodzakelijk is.

5) Om juridische documenten voor je op te stellen
Als je gebruik wilt maken van mijn diensten voor het opstellen van juridische documenten gaan we een overeenkomst aan. Om deze overeenkomst uit te kunnen voeren en de juridische documenten goed op te kunnen stellen heb ik persoonsgegevens van je nodig. Daarom verwerk ik (mogelijk) de volgende gegevens van je:
- Persoonsgegevens: bedrijfsnaam, KvK nummer, rechtsvorm, voor- en achternaam, geslacht, adres, telefoonnummer, websiteadres, e-mailadres, sociale media accountnamen, functie, btw-nummer, klantnummer, offertenummer en factuurnummer.
- Grondslag: II
- Bewaartermijn: zolang de overeenkomst duurt en/of niet langer dan strikt noodzakelijk is

6) Om je facturen te kunnen versturen en te kunnen incasseren
Als je diensten bij mij hebt afgenomen, stuur ik je hiervoor een factuur. Mocht je onverhoopt niet (op tijd) betalen, dan kan ik een incassotraject starten. Om te kunnen factureren en incasseren, verwerk ik (mogelijk) de volgende gegevens van je:
- Persoonsgegevens: bedrijfsnaam, KvK nummer, rechtsvorm, voor- en achternaam, adres, telefoonnummer, websiteadres, e-mailadres, betaalgegevens, btw-nummer, klantnummer, offertenummer en factuurnummer (indien betalingen ontvangen via bijv iDEAL, dan ook IP-adres, locatie, browsegegevens).
- Grondslag: II, III
- Bewaartermijn: 7 jaar in verband met fiscale bewaarplicht.

7) Om jouw facturen te betalen
Als ik een dienst of product bij je heb afgenomen, zal je mij een factuur sturen. Om de factuur te kunnen betalen, en om mijn administratie en boekhouding op orde te houden, verwerk ik (mogelijk) de volgende gegevens van je:
- Persoonsgegevens: bedrijfsnaam, KvK nummer, voor- en achternaam, adres, e-mailadres, betaalgegevens.

Deze privacyverklaring is beschermd door auteursrecht

- Grondslag: II, III
- Bewaartermijn: 7 jaar in verband met fiscale bewaarplicht.

8) Om je te informeren over wijzigingen in mijn dienstverlening
Het kan zijn dat ik (tussentijds) wijzigingen aanbreng in mijn dienstverlening, algemene voorwaarden, privacyverklaring, of andere belangrijke zaken. Om je hiervan op de hoogte te stellen en te houden, verwerk ik (mogelijk) de volgende gegevens van je:
- Persoonsgegevens: bedrijfsnaam, KvK nummer, rechtsvorm, voor- en achternaam, geslacht, adres, telefoonnummer, e-mailadres.
- Grondslag: I, II, IV
- Bewaartermijn: niet langer dan strikt noodzakelijk is.

9) Om jouw websitebezoek te monitoren
Ik maak prestaties en statistieken met betrekking tot mijn website en websitebezoekers inzichtelijk, voor analytische doeleinden. Zo kan ik het aanbod van mijn diensten afstemmen op jouw voorkeuren en behoeften en optimaliseren voor toekomstige websitebezoekers. Om het aantal websitebezoekers, het surfgedrag van de websitebezoekers, en andere data te kunnen verzamelen, verwerk ik (mogelijk) de volgende gegevens van je:
- Persoonsgegevens: IP-adres, locatie, browsegegevens.
- Grondslag: I
- Bewaartermijn: 2 jaar en/of na sessie.

10) Om aan een wettelijke plicht te voldoen
Sommige persoonsgegevens verwerk ik omdat ik daar wettelijk toe ben verplicht. Dit zijn bijvoorbeeld gegevens die ik nodig heb voor facturatie, boekhouding en belastingaangifte. Om aan mijn wettelijke plicht te voldoen, verwerk ik (mogelijk) de volgende gegevens van je:
- Persoonsgegevens: bedrijfsnaam, KvK nummer, rechtsvorm, voor- en achternaam, geslacht, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, betaalgegevens, btw-nummer, klantnummer, offertenummer en factuurnummer.
- Grondslag: III
- Bewaartermijn: 7 jaar in verband met fiscale bewaarplicht.

8. Wat doe ik met gegevens van kinderen?

Ik heb niet de intentie om persoonsgegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, maar ik heb niet de mogelijkheid de leeftijd van mijn websitebezoekers te controleren. Als ik erachter kom dat ik persoonsgegevens van een persoon jonger dan 16 jaar heb verzameld, zonder toestemming van hun ouder of voogd, zal ik deze informatie, indien mogelijk, verwijderen. Als je weet of vermoedt dat ik persoonsgegevens van een minderjarig persoon heb verzameld, zonder toestemming van een ouder of voogd, kun je contact met mij opnemen via info@virtually-yours.nl.

9. Met wie deel ik jouw gegevens?

Ik verkoop jouw persoonsgegevens niet aan derden en zal deze alleen maar verstrekken als dat nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om aan een wettelijke verplichting te voldoen. Om mijn diensten te kunnen verlenen werk ik samen met derde partijen. Als deze partijen gegevens van jou verwerken in onze opdracht, sluiten we een verwerkersovereenkomst om de veiligheid en vertrouwelijkheid van jouw gegevens te waarborgen. We blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Met deze derde partijen werk ik onder andere samen om:

- Mijn boekhouding te doen
- Betalingen en incasso's af te handelen
- Mijn gewerkte uren te registreren
- Mijn website te hosten en e-mails te versturen
- Webanalyses te kunnen doen
- Online meetings te organiseren
- Prettig online te kunnen samenwerken
- Efficiënt te kunnen communiceren

10. Waar sla ik jouw gegevens op?

Je gegevens sla ik op en verwerk ik binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Om mijn diensten te kunnen verlenen werk ik soms ook samen met derde partijen van buiten de EER. Het kan dus zijn dat jouw gegevens door deze derde partijen worden verwerkt in de Verenigde Staten en/of in andere landen, bijvoorbeeld doordat zij in deze andere landen gebruik maken van cloudopslag of servers. Omdat de regels in die landen niet altijd dezelfde bescherming van persoonsgegevens bieden als in Nederland heb ik passende maatregelen genomen om de veiligheid van jouw gegevens te waarborgen, bijvoorbeeld door afspraken te maken met de derde partij of door te controleren of de derde partij voldoet aan de AVG.

11. Hoe veilig zijn jouw gegevens bij mij?

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als derde partijen waar ik mee samenwerk jouw gegevens voor mij verwerken of jouw gegevens kunnen inzien, tekenen we een verwerkersovereenkomst en/of een geheimhoudingsverklaring. Mijn systemen en communicatiemiddelen heb ik op diverse manieren beveiligd. Ik heb onder andere: een website met een SSL-certificaat, waardoor gegevens over een beveiligde verbinding worden verstuurd; mijn Computer en eventuele softwareprogramma's of accounts die ik gebruik beveiligd met een wachtwoord en/of met tweestapsverificatie; mijn documenten geplaatst in een beveiligde lokale server en een beveiligde cloudomgeving; mijn Computer voorzien van adequate antivirussoftware en firewall; als beleid mijn software altijd up-to-date te houden; als beleid regelmatig en geautomatiseerd back-ups te maken; geheimhoudingsverklaringen en/of verwerkersovereenkomsten afgesloten.

12. Wat zijn jouw rechten?

Op grond van de AVG heb je de volgende privacyrechten met betrekking tot de persoonsgegevens die ik van je verwerk:

- Recht op inzage: je mag de gegevens inzien;
- Recht op rectificatie en aanvulling: je mag de gegevens wijzigen;
- Recht op gegevens verwijderen: je mag onjuiste informatie laten verwijderen;
- Recht op dataportabiliteit: je mag de gegevens bij mij opvragen om ze zelf op te slaan of door te geven;
- Recht op beperking van de verwerking: je mag mij verzoeken minder persoonsgegevens te verwerken;
- Recht om bezwaar te maken: je mag bezwaar maken tegen de verwerking.

Deze privacyverklaring is beschermd door auteursrecht

Als je een beroep wilt doen op een van deze privacyrechten, neem dan contact op via info@virtually-yours.nl. Ik verwerk jouw verzoek of klacht binnen 30 dagen. Wanneer het meerdere verzoeken of klachten betreft of als jouw verzoek of klacht complex is, heb ik wat meer tijd nodig en neem ik uiterlijk binnen 60 dagen contact met je op. Om er zeker van te zijn dat het verzoek of de klacht ook daadwerkelijk van jou afkomstig is, kan ik je vragen om jezelf te identificeren. Je kunt een klacht ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

13. Welke cookies gebruik ik?

Voor mijn website maak ik gebruik van Cookies. Bij jouw eerste bezoek aan mijn website informeer ik je over de cookies die ik gebruik en vraag ik toestemming om deze te mogen plaatsen.

a) Functionele cookies
Ik gebruik cookies die noodzakelijk zijn voor de technische werking van de website en voor jouw gebruiksgemak. Ook kan ik met deze cookies mijn website optimaliseren.

b) Analytische cookies
Ik plaats cookies om het gedrag van mijn websitebezoekers te analyseren. Bijvoorbeeld omdat ik wil weten hoe vaak mijn website of een specifieke pagina wordt bezocht. Deze informatie kan ik onder andere gebruiken om mijn website te verbeteren.

c) Tracking cookies
Ik maak geen gebruik van tracking cookies. Tracking cookies zijn bedoeld voor bijvoorbeeld het tonen van relevante advertenties of op maat gemaakte content.

Je kunt jezelf afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Alle informatie die eerder is opgeslagen kun je verwijderen via de instellingen van jouw browser.

14. Wijzigingen in deze verklaring

De inhoud van deze privacyverklaring kan ik op elk gewenst moment en om welke reden dan ook aanpassen. Daarom raad ik je aan mijn privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Op deze privacyverklaring rust auteursrecht. Het is niet toegestaan om (delen van) deze privacyverklaring te kopiëren, over te nemen of te verspreiden zonder toestemming van Virtually Yours.